



PUTUSAN

Nomor 3446 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JACCS MPM FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Jambu Air, Nomor 122, Nagari Taluak Ampek Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, diwakili oleh Jamin selaku Regional Manager Retail, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eridwan Tanjung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eridwan Tanjung, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Km.6, Nomor 13, Ngilau, Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. ANIDARFI, MP., bertempat tinggal di Tigo Surau, Jorong Koto Marapak, Nagari Lambah, Kecamatan IV Angkat Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 165 A, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;
Termohon Kasasi;

D a n :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3446 K/Pdt/2024



1. **Ir. ADE YULIFAR**, bertempat tinggal di Kinantan Pintu Kabun, RT 003, RW 003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;
2. **BENNY AGUSTIAN SYAF**, bertempat tinggal di Kinantan Pintu Kabun, RT 003, RW 003, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T, Merk Toyota, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK054364, Nomor Mesin MD 66731, Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BA 1077 LQ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjadikan 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T milik Penggugat sebagai agunan hutang kepada Tergugat III/PT JACCS MPM Indonesia Finance tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang meminta Penggugat menyerahkan satu unit 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T milik Penggugat kepada Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membawa lari 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T milik Penggugat beserta barang pribadi Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3446 K/Pdt/2024



6. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang tidak mau menyerahkan kembali 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang tidak mau menyerahkan kembali 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T milik Penggugat kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan BPKB beserta 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang membujuk Penggugat memindahkan kewajiban hutang dari nama Tergugat II atas nama Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang memberitahu Penggugat mengenai akan dilelangnya 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T milik Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk melunasi hutang Tergugat II sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan BPKB dan 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T Merk Toyota, Nomor Rangka: MHKM1BA2JEK054364, Nomor Mesin MD 66731, tahun 2014 dengan Nomor Polisi BA 1077 LQ kepada Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat patuh dan taat pada putusan ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoedanigheid*);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3446 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
5. Gugatan Penggugat *premateur* (*obscuur libel*);
6. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bkt, tanggal 11 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T Merek Toyota, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK054364, Nomor Mesin MD 66731, Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BA 1077 LQ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan BPKB beserta 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjadikan 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T Merek Toyota, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK054364, Nomor Mesin MD 66731, tahun 2014 dengan Nomor Polisi BA 1077 LQ milik Penggugat sebagai agunan hutang kepada Tergugat III/PT JACCS MPM Indonesia Finance tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III menguasai 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T Merek Toyota, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK054364, Nomor Mesin MD 66731, tahun 2014 dengan Nomor Polisi BA 1077 LQ merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3446 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan 1 (satu) unit Minibus New Avanza 1.3 E M/T Merek Toyota, Nomor Rangka MHKM1BA2JEK054364, Nomor Mesin MD 66731, tahun 2014 dengan Nomor Polisi BA 1077 LQ beserta BPKB kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.808.000,00 (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 205/PDT/2023/PT PDG, tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/PDT.KAS/2023/PN Bkt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3446 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 205/PDT/2023/PT PDG, tanggal 27 September 2023, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bkt, tanggal 11 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan telah tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Minibus New Avanza Nomor Polisi BA 1007 LG merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat I selama masih terikat hubungan pernikahan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3446 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Minibus New Avanza tersebut ternyata telah dijual oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Tergugat II, dan kemudian oleh Tergugat II telah dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat III tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik;
- Bahwa Tergugat II yang menjadikan 1 (satu) unit Minibus New Avanza tersebut sebagai jaminan hutang/pembiayaan multiguna kepada Tergugat III tidak memenuhi syarat sebagai pembeli yang beritikad baik, sehingga melanggar hak Penggugat selaku pemilik sah 1 (satu) unit Minibus New Avanza tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang tidak dapat menikmati/memanfaatkan objek perkara tersebut;
- Bahwa dengan demikian terbukti perbuatan Tergugat I, II dan III yang mengalihkan dan menjadikan 1 (satu) unit Minibus New Avanza Nomor Polisi BA 1007 LG atas nama Penggugat sebagai agunan/jaminan hutang adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT JACCS MPM FINANCE INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT JACCS MPM FINANCE INDONESIA** tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3446 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3446 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3446 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)